

מסורת הש"ס

(א) גיטין פא. פח: פט.; (ב) נסהדין ו:1. א (ג) צ"ל אלעזר; (ד) רש"ג; (ה) [מוספתא פי"א]; (ו) [למן נג:1.]; (ז) גיטין פט: לעיל פח:; (ח) [לעיל י: וש"י ומוספתא פי"א],

תורה אור השלם

1. אשה וזה וחקלקה לא יקדו ואשה גרושה מאישה לא יקדו כי קדש הוא לאלוקיו: ויקרא כ ד

הגהות הב"ח

(א) גמ' ושרינן לה כקלא: (ב) שם דאמרה אהון הוא דשויתוני פניה: (ג) רש"י ד"ה כ"ש אלמנה לכסן גדול לנסי: (ד) ד"ה האי מנא וכו' ממזר מהן הס"ד ואמ"כ מ"ה הך מנא דבי ר"ע הוא וכו' דקורבא הוא דהוי ממזר: (ה) תוב' ד"ה אלז וכו' דכל עריות שאמרו פוטרות לרומיהן נישאו און:

מוסף רש"י

כל קלא דבתר נשואין לא חיישינן. אפ"פ שעיניו צהנגרש (גיטין פח:.) דחיישינן לקלא, דתנן יא שמה בעיר מקודשת לפלוני מוקדשת ואסוריה לעשא לאחר, עד שתן לה אהמו פלוני גט, הני מילי כשא"ל הקול קודם שחנשא לאחר אכלי לא לאחר נשואין לא חיישינן ליה (גיטין פא.9.) לאוסרה על בעלה ולא להצריכה גט מנעל הקול, שאם אהת מצייה גט מנאלת אוסרה על זה, דמחוקת לקלא וגמלא זה בעל אשת איש וקיימת לן כשם שאסוריה לבעל ק אסוריה לבעל (שם פט.) וכגון אם נשאת לכהן ויאיל עליה קול שהיתה זונה או גרושה, לא מפקינן לה מיתה אלא בעדות גבוהה (שם פח.9.) אמרו לה מת בנך כו' ממזר. דכר מחייב כריתות הוא דאשת אח שיש לה גנים ככרת (דקטן צג.).

כל קלא דבתר נשואין. כגון כהן שנשא אשה ואח"כ ינא עליה קול גרושה או זונה: **כיוון דאסאי** נב"ד ושרינן לה. הואיל והוצרכה לנא לב"ד להטירה אלמא בחי הוא מספקינן ליה קודם נשואין והלכך כמי שילא הקול מאותה שעה דמי קמ"ל: **הורו צים** דין **שקעה חמה**.

א"ב קלא ^(א) דבתר נשואין לא חיישינן מהו דתימא הואיל ואתאי לבי דינא ושרינן ^(א) כקלא דקמי נשואין דמי ותיתסר קמ"ל: גיסת ע"פ ב"ד תצא וכו': אמר זעירי בליתא למתני' מדרתני בי מדרשא דתני בי מדרשא י'הורו בית דין ששקעה חמה ולבסוף זרחה אין זו הוראה אלא טעות ורב נחמן אמר הוראה היא א"ר נחמן תדע דהוראה היא דבכל התורה כולה עד אחד לא מהימן והבא מהימן מ"ט לאו משום דהוראה היא אמר רבא תדע דטעות הוא דאילו הורו ב"ד בחלב ובדם להיתירא והדר חזו טעמא לאיסורא כי הדרי ואמרי להיתירא לא משגחינן להו ואילו היבא דאתא עד אחד שרינא אתו תרי אסרנא כי הדר אתא עד אחרינא שרינן לה מ"ט לאו משום דטעות הוא ואף ר' אליעזר סבר דטעות הוא דתניא ר' אליעזר אומר ^(ב) יקוב הדין את ההר ותביא חטאת שמינה אי אמרת בשלמא דטעות הוא משום הכי מתיא קרבן אלא אי אמרת דהוראה היא אמאי מתיא קרבן ודלמא קסבר ר' אליעזר יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב א"כ מה יקוב הדין את ההר: הורוה ב"ד להנשא כו': מאי קלקלה ר' ^(ג) אליעזר אומר היזנתה ר' יוחנן אמר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט מאן דאמר זינתה כל שכן אלמנה לכהן גדול מאן דאמר אלמנה לכהן גדול אבל זינתה לא מ"ט ^(ד) [דאמרה] אתון הוא ^(ה) דשויתין פנויה תניא כוותיה דר' יוחנן ^(ו) הורוה ב"ד להנשא והלכה וקלקלה כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן

האשה רבה פרק עשירי יבמות

ב"ל קלא דבתר נשואין לא חיישינן. י"מ דוקא דילא הקול שמתלת הנשואין היו באיסור דלקלא כי האי לא חיישינן דמדעבד נשואין מסתמא דיקו זה במלתא ושקר הוא אכלל צמאי דהוה אחר נשואין אסרינן שפיר בקלא ולפי זה אחי שפיר ההיא דרוכל דלעיל

(דף כד:) ואר"י דאי איפשר לומר כן דצהדיא אמרינן בגיטין (דף פא. ושם) דכלל ענין לא חיישינן גבי כתב גט לאשתו והיא יושבת ומשמשתו תלא והדער צריך דיקוק ופריך עלה והאמר רב אשי כל קלא דבתר נשואין לא חיישינן וההיא דרוכל דלעיל כדפי לעיל (דף כד: ד"ה אמר): **וְאִמְרוּ** **זֶה מַת** בעליך והדר **מַת בְּנֵךְ ב' הוּלֵד הָרִאשׁוֹן** ו**הָאֲחֵרוֹן מִמּוֹזֵר**. אמר ר"י דראשון היינו לפני שמועה והאחרון אחר שמועה כי ההיא דסיפא כדמפרש בגמ' דאין לפרש דלמסקנא דגמ' הוי דהכא מנעל ראשון ומנעל אחרון דהיינו מיצט דקנסו נמי לאוסרה איצט דהא ע"כ האי ממזר דהכא מדאורייתא קאמר כמו שאפרש ומיצט לא הוי ממזר מדאורייתא אפילו לר"ע דמשוי זנות יצמה מנות דאשת איש לאוסרה איצט דאפילו אשת איש לא מיתסרלא מדאורייתא ע"י טעות ואפילו מדרבנן לא מיתסרלא איצט הכא למאי דמוקי לה לקמן (דף נד.) בתרי ותרי ובעידי הזמה וגט נמי לא צע"י מאותו מן השוק אם מתחלה נשאת בשני עדים כמו שהיתה מותרת לבעל אם היה קיים: **אבל חכמים אומרים אין ממזר מיבמה**. וא"ת הא משמע בגיטין דאפי' לרבנן הוי ממזר מיבמה לשוק דצפרק הזורק (גיטין דף פ: ושם) צעי הש"ס אמשנה דכל עריות שאמרו ^(א) לרומיהן מותרות נישאו אין זינו לא לימא מיהוי מיוצמא לרב המנוגא וצנישואין דוקא משום דמיחלפא

הדיוט חייבת בקרבן על כל ביאה וביאה דברי ר' אלעזר וחכ"א יקרבן אחד על הכל ומודים חכמים לר' אלעזר ישאם נשאת לחמשה בני אדם שחייבת בקרבן על כל אחד ואחד הואיל וגופין מוחלקין: **מתני'** ‏האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואח"כ מת בנך ונשאת ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד ראשון ואחרון ממזר ^(א) אמרו לה מת בנך ואח"כ מת בעליך ונתייבמה ואח"כ אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד ראשון ואחרון ממזר: 'אמרו לה מת בעליך וניסת ואח"כ אמרו לה קיים היה ומת תצא והולד ראשון ממזר והאחרון אינו ממזר: ^(ב) אמרו לה מת בעליך ונתקדשה ואחר כך בא בעלה מותרת לחזור לו אע"פ שנתן לה אחרון גט לא פסלה מן הכהונה את זו דרש רבי אלעזר בן מתאי י'ואשה גרושה מאישה ולא מאיש שאינו אישה: **גמ'** מאי ראשון ומאי אחרון אילימא לראשון לפני שמועה ואחרון לאחר שמועה ליתני הולד ממזר משום דקבעי למיתני סיפא אמרו לה מת בעליך ונשאת ואח"כ א"ל קיים היה ומת הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר תנא נמי רישא ראשון ואחרון ממזר ת"ר ^(ג) זו דברי ר"ע שהיה אומר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכמים אומרים י'אין ממזר מיבמה ולימא אין ממזר מחייבי לאוין האי תנא הך תנא דר"ע הוא דאמר מחייבי לאוין דשאר הוי ממזר מחייבי לאוין גרידי לא הוי ממזר אמר רב יהודה

אמר

החולץ (ועיל מט.) אליבא דר"ע דאמר יש ממזר מחייבי לאוין דשאר דמחמת קורבה כגון אנוסת אצוי לר' יהודה דאמר קאי עלה בלאו צפ' נושאין (לקמן א.) וכגון נושא את חלוצתו דקאי עלה בלא יצנה (דברים סה) ולאו דקורבא הוא הוי ממזר: **מחייבי לאוין** גידי. כגון יצמה לשוק ודומה לה: צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

עין משפט
נר מצוה

בא א מיי פ"י מהלכות גירושין הלכה כ ופי"ו מהלכות איסורי ביאה הלכה כ טוש"ע אה"ע סימן נו סעיף ח וסימן קנו סעיף ה:

בב ב מיי פ"ה מהל' שגגות הלכה ה ופי"ד שם הלכה ג:

בג ג ד מיי שם פי"ד הלכה ג:

בד ה ו ז מיי שם פ"ה הלכה ג:

בה ח מיי פ"ג מהל' יבוס הלכה יט סמן לאוין פג טוש"ע שם סימן קנט סעיף ב:

בז ט מיי שם הלכה יט סמן שם:

בז י טוש"ע שם סימן יז סעיף ז:

בח ב מיי פ"י מהלכות גירושין הלכה ו סמן

עשין כ טוש"ע שם סעיף נח וסימן קג סעיף א:

בבז ל מיי פ"ג מהל' יבוס הלכה יט:

ג מ מיי שם סמן לאוין פג טוש"ע שם סימן קנט סעיף ב:

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו

צעניותינו